



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Registro: 2025.0001148179**

**ACÓRDÃO**

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1006506-17.2024.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TANIA REGINA OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

**ACORDAM**, em sessão permanente e virtual da 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: **Negaram provimento ao recurso. V. U.**, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E LUIS CARLOS DE BARROS.

São Paulo, 28 de outubro de 2025.

**LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI**

**Relator(a)**

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO Nº: 4443 20ª Câmara de Direito Privado  
Apelação Nº: 1006506-17.2024.8.26.0007  
COMARCA: São Paulo  
JUIZ 1ª INSTÂNCIA: Daniella Carla Russo Greco de Lemos  
Apelante: Tânia Regina de Oliveira (justiça gratuita)  
Apelado: Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ltda. e Banco Santander (Brasil) S/A

**EMENTA:** DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). VALIDADE DA CESSÃO E LICITUDE DO TRATAMENTO DE DADOS. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

**I. CASO EM EXAME**

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO A VALIDADE DA CESSÃO E DETERMINANDO A CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS, OBSERVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A PARTE APELANTE SUSTENTA NULIDADE DA CESSÃO POR AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E NOTIFICAÇÃO, ALEGANDO VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LEI Nº 13.709/2018) E AOS ARTS. 286 E SEQUINTE DO CÓDIGO CIVIL, REQUERENDO, AINDA, A CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E A INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

**II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

- (I) DEFINIR SE A CESSÃO DE CRÉDITO DEPENDE DE ANUÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR PARA SER VÁLIDA;
- (II) ESTABELECER SE O COMPARTILHAMENTO DE DADOS PESSOAIS DO CONSUMIDOR PARA FINS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO CONFIGURA VIOLAÇÃO À LGPD E ENSEJA DANO MORAL INDENIZÁVEL.

**III. RAZÕES DE DECIDIR**

A CESSÃO DE CRÉDITO CONSTITUI NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE CEDENTE E CESSIONÁRIO, QUE INDEPENDE DE CONSENTIMENTO DO DEVEDOR, CONFORME ARTS. 286 A 293 DO CÓDIGO CIVIL, SENDO A NOTIFICAÇÃO EXIGÍVEL APENAS PARA EVITAR PAGAMENTO INDEVIDO AO CREDOR ORIGINÁRIO. A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO TORNA O CRÉDITO INEXIGÍVEL, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AGINT NO ARESP 1.637.573/SC E EARESP 1.125.139/PR).

O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA FINS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO É LÍCITO E PRESCINDE DE

CONSENTIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 7º, X, DA LGPD E DA LEI Nº 12.414/2011 (LEI DO CADASTRO POSITIVO), SENDO INAPLICÁVEL O REGIME DE DADOS SENSÍVEIS PREVISTO NO ART. 11 DA LGPD.

A DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS (“SERASA LIMPA NOME”) NÃO CONSTITUI VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE, POR SE TRATAR DE MEIO RESTRITO DE CONSULTA DESTINADO À PROTEÇÃO DO CRÉDITO.

A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP 1.419.697/RS – TEMA 710) E A SÚMULA 550 RECONHECEM A LICITUDE DO USO DE SISTEMAS DE PONTUAÇÃO E BANCOS DE DADOS CREDITÍCIOS, DESDE QUE RESPEITADOS OS LIMITES LEGAIS.

A CESSÃO DE CRÉDITO ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA POR CERTIDÃO PÚBLICA EMITIDA POR CARTÓRIO COMPETENTE, COM FÉ PÚBLICA E VALOR PROBANTE EQUIVALENTE AO DOCUMENTO ORIGINAL (CC, ART. 217; LEI Nº 6.015/1973, ART. 161).

NÃO DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, O ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA NÃO FOI CUMPRIDO (CPC, ART. 373, I), SENDO LEGÍTIMA A INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE CRÉDITO COMO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I).

A MERA CESSÃO E DIVULGAÇÃO DE DADOS EM AMBIENTE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, SEM COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OU DIVULGAÇÃO PÚBLICA, NÃO CONFIGURAM DANO MORAL.

#### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

RECURSO DESPROVIDO.

TESE DE JULGAMENTO:

A CESSÃO DE CRÉDITO É VÁLIDA E EFICAZ INDEPENDENTEMENTE DA ANUÊNCIA OU PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR, NOS TERMOS DOS ARTS. 286 A 293 DO CÓDIGO CIVIL.

A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR NÃO TORNA A DÍVIDA INEXIGÍVEL NEM IMPEDE O EXERCÍCIO DOS ATOS CONSERVATÓRIOS PELO CESSIONÁRIO.

O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS PARA FINS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO É LÍCITO E DISPENSA CONSENTIMENTO, CONFORME ART. 7º, X, DA LGPD E LEI Nº 12.414/2011.

A DIVULGAÇÃO DE DADOS EM PLATAFORMAS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO À LGPD NEM ENSEJA DANO MORAL.

A INSCRIÇÃO DECORRENTE DE DÉBITO COMPROVADO CONFIGURA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO, NÃO GERANDO DEVER DE INDENIZAR.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

CF/1988, ART. 5º, X;

CC, ARTS. 186, 188, I, 217, 286 A 293, 319, 320, 373, I;

CPC/2015, ARTS. 85, §11, E 1.026, §2º;

LEI Nº 13.709/2018 (LGPD), ARTS. 5º, I E II, 7º, X E 11;

LEI Nº 12.414/2011 (LEI DO CADASTRO POSITIVO);

LEI Nº 6.015/1973, ART. 161.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE:

STJ, RESP 1.419.697/RS (TEMA 710, REL. MIN. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 12.11.2014);  
STJ, AGINT NO ARESP 1.637.573/SC, REL. MIN. ANTONIO CARLOS FERREIRA, J. 17.10.2022;  
STJ, EARESP 1.125.139/PR, REL. MIN. LAURITA VAZ, J. 06.10.2021;  
TJSP, APELAÇÃO CÍVEL 1005135-24.2024.8.26.0005, REL. DES. CLAUDIA CARNEIRO CALBUCCI RENAUX, J. 23.10.2024;  
TJSP, APELAÇÃO CÍVEL 1003892-25.2022.8.26.0196, REL. DES. LIDIA CABRINI, J. 11.07.2024.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida às fls. 352/371, que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação proposta, com a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida.

Sustenta a ocorrência de revelia técnica no presente caso, sob a fundamentação de que a contestação apresentada se manifestou sobre objeto diverso do mérito da ação proposta, bem como o desrespeito à legislação de proteção de dados e aos artigos 286 e seguintes do Código Civil e, que não há nos autos documento que possua assinatura da parte apelante autorizando o compartilhamento de seus dados ou sua notificação da cessão de crédito ocorrida.

Afirma a nulidade da cessão de crédito ocorrida, bem como a ocorrência de danos morais, os quais requer a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização conforme o pedido inicial (R\$62.000,00), com a aplicação das Súmulas 54 e 362, do C. STJ, bem como a inversão do ônus de sucumbência e fixação de honorários advocatícios recursais.

Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.

É o relatório.

Reunidos os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conhecimento do presente recurso e o recebimento em seus regulares efeitos. Passo ao exame do mérito recursal.

O recurso não comporta provimento.

Conforme visto acima, a controvérsia em julgamento consiste, em analisar a necessidade de ciência e anuência da parte apelante a respeito da cessão de crédito e sobre o compartilhamento de seus dados e, como consequência, se há direito a eventual indenização por danos morais; bem como a condenação em litigância de má fé.

A respeito da matéria, deve ser observado que os dados pessoais sensíveis - os quais exigem tratamento diferenciado - nos termos do art. 11, da Lei Federal 13.709/2018 (LGPD), são os especificados no rol taxativo do inciso II, do art. 5º, assim como o referido art. 11 não prevê o tratamento diferenciado de dado pessoal, conceituado, pelo inciso I, do mesmo art. 5º, como "informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável". Veja-se:

“Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - dado pessoal: informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável;

II - dado pessoal sensível: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;

Art. 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses:

I - quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas;

II - sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para:

a) cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador;

b) tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos;

c) realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis;

d) exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da [Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 \(Lei de Arbitragem\)](#);

e) proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro;

f) tutela da saúde, em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias; ou

f) tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária; ou [\(Redação dada pela Lei nº 13.853, de 2019\)](#) [Vigência](#)

g) garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no art. 9º desta Lei e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais.”

O acesso ao banco de dados (hipótese dos autos) é disponibilizado ao mercado de crédito, atrelado ao "serasa limpa nome", o que independe de consentimento ou comunicação do titular, sobretudo porque se trata de hipótese do permissivo legal, conforme dispõe o art. 7º, inciso X, da lei de proteção de dados (Lei nº 13.709/2018):

“Art. 7º O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses:

(...)

X - para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente.”

A disponibilização por entidade mantenedora de arquivos de consumo de dados pessoais do consumidor, notadamente os relativos à privacidade do consumidor e transparência das relações negociais, observados os limites legais, em consulta confidencial para auxiliar na avaliação de risco em operações de concessão de crédito, dispensa o consentimento do consumidor, por encontrar amparo na Lei Federal nº 12.414/2011 (LCP), conforme já decidido em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1.419.697/RS - Tema 710), bem como por compreender o tratamento dos dados pessoais “para proteção do crédito”, como prevê o art. 7º, X, da LF 13.709/2018 (LGPD).

Confira-se o entendimento do C. STJ, exposto no recurso repetitivo (REsp nº 1419697/RS), Tema nº 710:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). TEMA 710/STJ. DIREITO DO CONSUMIDOR. ARQUIVOS DE CRÉDITO. SISTEMA "CREDIT SCORING". COMPATIBILIDADE COM O DIREITO BRASILEIRO. LIMITES. DANO MORAL. I - TESES: 1) O sistema "credit scoring" é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito). 2) Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo). 3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011. 4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas. 5) O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema "credit scoring", configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do

CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados. II - CASO CONCRETO: 1) Não conhecimento do agravo regimental e dos embargos declaratórios interpostos no curso do processamento do presente recurso representativo de controvérsia; 2) Inocorrência de violação ao art. 535, II, do CPC. 3) Não reconhecimento de ofensa ao art. 267, VI, e ao art. 333, II, do CPC. 4) Acolhimento da alegação de inocorrência de dano moral "in re ipsa". 5) Não reconhecimento pelas instâncias ordinárias da comprovação de recusa efetiva do crédito ao consumidor recorrido, não sendo possível afirmar a ocorrência de dano moral na espécie. 6) Demanda indenizatória improcedente. III - NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL E DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ. REsp 1419697 / RS RECURSO ESPECIAL 2013/0386285-0 - Relator(a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador S2 – SEGUNDA SEÇÃO Data do Julgamento 12/11/2014)

As informações constantes dos cadastros são utilizadas para a análise da situação financeira do consumidor e não estão classificadas como de natureza "sensível" pelas Leis Geral de Proteção de Dados e de Cadastro Positivo, sendo dispensado o consentimento do consumidor para a divulgação.

Corrobora esse entendimento a súmula nº 550 do C. STJ:

*"A utilização de escore de crédito, método estatístico de avaliação de risco que não constitui banco de dados, dispensa o consentimento do consumidor, que terá o direito de solicitar esclarecimentos sobre as informações pessoais valoradas e as fontes dos dados considerados no respectivo cálculo"*



Neste sentido, já foi decidido por esta C. Câmara:

PROCESSO – Rejeitada a alegação de inépcia da inicial - Petição inicial satisfaz os requisitos dos arts. 319 e 320, do CPC/2015. ARQUIVO DE CONSUMO – Dados pessoais sensíveis, que exigem tratamento diferenciado, nos termos do art. 11, da LF 13.709/2018 (LGPD), são os especificados no rol taxativo do inciso II, do art. 5º, da mesma lei, sendo certo que: (a) dentre outros dados, o número do telefone do usuário do serviço de telefonia não está incluído no rol taxativo do inciso II em questão; e (b) o referido art. 11 não prevê o tratamento diferenciado de dado pessoal, conceituado, pelo inciso I, do mesmo art. 5º, como "informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável" - A disponibilização por entidade mantenedora de arquivos de consumo de dados pessoais do consumidor, notadamente os relativos à privacidade do consumidor e transparência das relações negociais, observados os limites legais, em consulta confidencial para concessão de crédito, para auxiliar na avaliação de risco, dispensa o consentimento do consumidor, por encontrar amparo na LF 12.414/2011 (LCP), conforme já decidido em Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1.419.697/RS – Tema 710), bem como por compreender o tratamento dos dados pessoais "para proteção do crédito", como prevê o art. 7º, X, da LF 13.709/2018 (LGPD)– . No caso dos autos, a divulgação pela parte ré entidade mantenedora de arquivo de consumo das informações impugnadas na inicial, em consulta confidencial para avaliação de risco em operação de concessão de crédito não configurou a prática de ato ilícito, mas exercício regular de direito no desempenho de sua atividade, visto que: (a) os informes prestados não compreenderam dados pessoais sensíveis, constantes do rol taxativo do inciso II, do art. 5º, da LF 13.709/2018 (LGPD), mas sim dados pessoais relacionados à pessoa natural da parte autora, porquanto limitados à sua situação do CPF, ao seu grau de instrução, endereço e aos seus números de telefone, elementos estes que se enquadram no inciso I, do mesmo art. 5º; e, (b) o tratamento dos dados pessoais "para proteção do crédito", como prevê o art. 7º, X, da LF 13.709/2018 (LGPD), o que dispensa a concordância da parte consumidor, inclusive no que se refere ao número de telefone do usuário do serviço de telecomunicações, uma vez que inaplicável, na espécie, o tratamento diferenciados de dados estabelecido pelo art. 11, da LF 13.709/2018 - Descabimento de condenação da parte ré em obrigação de fazer de cessar a divulgação de dados

pessoais objeto da ação e ao pagamento de indenização à parte autora – Manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1046587-68.2021.8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 18/09/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2023)

Apelações. Ação Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais. Acesso ao histórico de negativações. Sentença de procedência para condenar a ré a indenização por danos morais. Insurgência de ambas as partes. Pretensão de reforma. Ausência de abusividade na divulgação de dados, não classificados como "sensíveis", utilizados para a análise da situação financeira do consumidor e concessão de crédito. Desnecessidade de consentimento da consumidora. Súmula 550 do STJ. Inteligência do art. 43, CDC. Lei de Cadastro Positivo (Lei 12.414/2011). Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709/2018). Inexistência de ato ilícito. Dano moral não configurado. Precedentes. Sentença reformada. Recurso da autora desprovido e recurso do réu provido. (TJSP; Apelação Cível 1003892-25.2022.8.26.0196; Relator (a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2024; Data de Registro: 11/07/2024)

No mais, em consonância com o disposto pelo art. 290, primeira parte, do Código Civil, a cessão de crédito não exonera o devedor do cumprimento da obrigação – e apenas enseja a ineficácia da transmissão se houver pagamento ao credor primitivo, o que não se evidenciou no caso em questão.

Além disso, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido, por força do artigo 293, do CC.

E isto porque a cessão de crédito é negócio jurídico entre a cedente e a cessionária, que se realiza sem o consentimento ou anuência do devedor, de modo que não era indispensável a realização da notificação do autor-apelante a respeito de tal negócio jurídico. Veja-se que a regra do art. 290

do CC serve apenas para que não haja pagamento indevido a terceiro indevido ao vínculo obrigacional.

Desta forma, não havendo irregularidade na cessão do crédito em questão e nem sequer comprovação de que houve uso indevido de dados pela parte requerida, não há que se falar em indenização por danos morais.

Isto porque, a cessão do crédito está comprovada pelas certidões de fl. 196, emitida pelo 09º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo.

Com relação à existência do débito, não sobra qualquer dúvida, porquanto juntado a certidão pública de cessão de crédito entabulado entre as partes apeladas, como se pode observar às fls. 269/270, os quais são os mesmos citados pela parte apelante à fl. 06 dos autos, onde consta: “Contrato nº 0000984892713010263, no valor de R\$ 27.060,06; vencimento em 16/12/2009 e Contrato nº 0000887702641011278, no valor de R\$ 23.559,67; vencimento em 06/11/2009.

As certidões de cessão de crédito fazem expressa referência aos contratos questionados nos autos, as quais tem o mesmo valor probante que o documento original, conforme disposto no art. 217, do Código Civil e no art. 161 da Lei nº 6.015/1973.

Assim, dúvidas inexistem a respeito da existência e validade da dívida que deu ensejo à inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Incumbia ao recorrente o ônus de comprovar a ilegitimidade do apontamento, mediante recibo do pagamento das dívidas bancárias, conforme o disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c os arts. 319 e 320 do Código Civil.

Assim, se o débito existe, conforme se provou, e se o respectivo crédito foi cedido ao réu, o seu inadimplemento autorizava a anotação do nome do recorrente na plataforma “serasa limpa nome”, uma vez que consubstanciou exercício regular de direito do credor (cf. art. 188, I, do CC).

Diferentemente do alegado pela recorrente, as certidões públicas de cessão dos créditos de fls. 269/270, por si só bastam para comprovar o débito e a cessão. Isto porque são protegidas pelo manto da fé pública. Contudo, há prova robusta para embasar a inscrição na plataforma.

Nesse sentido, seguem precedentes julgados por este E. Tribunal de Justiça:

Apelação – Ação de nulidade de ato jurídico c.c. danos morais – Pretensão fundada na suposta inclusão indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de improcedência com apelo da autora – Inconformismo injustificado – Requerida que comprovou a cessão de crédito realizada com o credor original – Parte autora que, inclusive, não nega o negócio jurídico, limitando-se a defender que a cessão ocorreu sem sua anuência e sem ter sido notificada, bem como violação à Lei 13.709/18 – Notificação da cessão exigível para evitar pagamento indevido – Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido, inclusive com a negativação creditícia do inadimplente – Inteligência dos arts. 290 a 293 do Código Civil – Ausência de violação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1005135-24.2024.8.26.0005; Relator (a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – VALIDADE DA CESSÃO DE CRÉDITO E PERSISTÊNCIA DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO –

LICITUDE DO REGISTRO DE INADIMPLÊNCIA – CÓDIGO CIVIL, ART. 290 – INTELIGÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – VIOLAÇÃO À LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NÃO CONFIGURADA, AUSENTE ILÍCITO – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELAÇÃO IMPROVIDA.

(TJSP; Apelação Cível 1005287-84.2024.8.26.0001; Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Apelação cível. Dívida não reconhecida. Inserção em plataforma de renegociação. Cessão de crédito. Lei Geral de Proteção de Dados. Pedidos de inexigibilidade do débito e de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Inconformismo. Rejeição. Cessão de crédito. Regularidade da cessão de crédito. Ausência de notificação que não torna ilegítimo o débito apontado. Precedentes. Dano moral. Ausência de dano moral por inserção em plataforma digital de renegociação, sem outras consequências. Ausência de comprovação da efetiva negativação. Ainda que tivesse ocorrido a efetiva negativação do débito objeto da lide, a indenização não seria devida, em razão da preexistência de outros apontamentos (fl. 108), sem questionamento quanto à legitimidade - fato não impugnado pela demandante. Óbice da Súmula 385 do STJ. Proteção de dados. Plataforma de renegociação, sem caráter público. Ausência de violação à Lei Geral de Proteção de Dados tendo em vista a regularidade do tratamento de dados pessoais para a proteção do crédito. Art. 7º, X da LGPD. Não demonstrada a publicidade dos dados da autora. Honorários advocatícios. Pedido de majoração prejudicado ante o desprovimento do recurso. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1005254-94.2024.8.26.0001; Relator (a): Carlos Ortiz Gomes; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/01/2025; Data de Registro: 13/01/2025)

Por fim, pacífico o entendimento da Segunda Seção do Colendo Tribunal da Cidadania de que a ausência do aviso do art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível.

A esse respeito, confira-se as ementas a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 11, 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015. CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO. MERA FORMALIDADE. REAVALIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CESSÃO DE CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. DÍVIDA EXIGÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. A falta de identificação das testemunhas que assinam o contrato, por si só, não o descaracteriza como título executivo. Precedentes. 3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a execução está devidamente instruída com o demonstrativo de débito apresentado. Decidir de modo contrário demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial. 5. "A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída" (AgInt no AREsp n. 2.024.672/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.637.573/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022.)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO. EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. Por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.119.558/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, em 09/05/2012, DJe de 01/08/2012, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, ficou consignado que "os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre o consumo de energia elétrica, podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, nada inibindo a incidência das normas de direito privado à espécie, notadamente do art. 286 do Código Civil". E, outrossim, que "o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor". 2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior. 3. Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de "dar ciência" ao devedor do negócio, por meio de "escrito público ou particular." 4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito. 5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.º 5008197-07.2010.4.04.7000. (Aeres n. 1.125.139/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 6/10/2021, DJe de 17/12/2021.)

O fundo suplicado agiu em exercício regular do direito, na medida em que tomou as providências necessárias para contemplar seu crédito.

Trata-se, por evidente, de ato lícito, que não gera o dever de indenizar, conforme já decidiu esta Egrégia Corte em casos semelhantes:

**APELAÇÃO CÍVEL.** Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.



Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Inadmissibilidade. Inscrição supostamente indevida nos órgãos de proteção ao crédito. A requerida, além de comprovar a cessão do crédito com Pernambucanas Financiadora S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, demonstrou claramente a existência da relação jurídica entre o autor e a cedente. Débito que deu ensejo à restrição em nome do autor que se mostra devido. Inexistência de ato ilícito e dos consequentes danos morais. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1046641-54.2022.8.26.0100; Relator (a): Helio Faria; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/01/2023; Data de Registro: 17/01/2023)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos cadastros dos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Ausência de verossimilhança das alegações. Comprovação da relação jurídica existente entre as partes, bem como da cessão de crédito. A falta de notificação não invalida a cessão do crédito e nem a cobrança. Honorários recursais Art. 85, § 11 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1075764-34.2021.8.26.0100; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 30ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2022; Data de Registro: 13/12/2022)

Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação manifestada, de rigor a imposição de honorários advocatícios recursais, fixados em 15%, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida.

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Registre-se que eventual oposição de embargos de





PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

declaração com intuito manifestamente protelatório está sujeita à pena prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Posto isto, pelo meu voto **nego provimento** ao recurso, nos termos da fundamentação acima.

**LIDIA REGINA RODRIGUES MONTEIRO CABRINI**  
**RELATORA**  
Assinatura Eletrônica